CONTRATO DE LOCACION

Régimen legal vigente – Impacto del DNU 70/2023

Concepto: (Art. 1187 CCyC)

“Hay CONTRATO DE LOCACION si una parte se obliga a otorgar a la otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero”

“EL CONTRATO DE LOCACION…
debe ser hecho por ESCRITO, AL IGUAL QUE SUS PRORROGAS Y MODIFICACIONES”.

“Excepto pacto en contrario, LA LOCACION:

- SE TRANSMITE ACTIVA Y PASIVAMENTE POR CAUSA DE MUERTE
- SUBSISTE DURANTE EL TIEMPO CONVENIDO AUNQUE LA COSA LOCADA SEA ENAJENADA

CONTINUADOR DE LA LOCACION (art 1190 CCC)

Si la cosa locada es inmueble o parte material de un inmueble, destinado a habitación, en caso de abandono o fallecimiento de un locatario, la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas, y hasta el vencimiento del plazo contractual por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento.

El derecho del continuador de la locación prevalece sobre el del heredero del locatario.

Habitación de personas incapaces o con capacidad restringida. (Art 1195 CCC)

Es nula la cláusula que impide el ingreso, o excluye del inmueble alquilado, cualquiera sea su destino, a una persona incapaz o con capacidad restringida que se encuentre bajo la guarda, asistencia o representación del locatario o sublocatario, aunque éste no habite el inmueble.

Fianza, garantía y periodicidad del pago. (Art 1196 CCC)

Las partes pueden determinar libremente las cantidades y moneda entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía, y la forma en que serán devueltas al finalizar la locación. Las partes pactarán libremente la periodicidad del pago, que no podrá ser inferior a mensual.

Plazo máximo (art. 1197 CCC)

El tiempo de la locación, cualquiera sea su objeto, no puede exceder de **veinte años** para el destino habitacional y **cincuenta años** para los otros destinos.

El contrato es renovable expresamente por un lapso que no exceda de los máximos previstos contados desde su inicio.

Plazo mínimo de la locación de inmueble.

El plazo de las locaciones con cualquier destino será el que las partes hayan establecido.

En caso que no se haya establecido plazo,

(i) en los casos de locación temporal, se estará al que establezcan donde se asiente el inmueble locado, **los usos y costumbres del lugar**

(ii) en los contratos de locación con destino a vivienda permanente, con o sin muebles, **será de dos (2) años** y

(iii) para los restantes destinos **será de tres (3) años.**

Moneda de pago y actualización. (art 1199 CCC)

Los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al **libre arbitrio de las partes**.

El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato.

Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres.

Será válido **el uso de cualquier índice** pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres.

Si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos si el precio estuviera fijado en moneda nacional, o el que cumpla las mismas funciones en el país que emita la moneda de pago pactada.

DOMICILIO ESPECIAL:

“Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan”. (art. 75 CCyC).

Se incorpora la posibilidad de constituir un domicilio electrónico para las notificaciones fehacientes de manera de agilizar las comunicaciones entre las partes del contrato.

Obligaciones del locador:
Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido.

El locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro en su calidad o defecto, originado por cualquier causa no imputable al locatario.

En caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado, para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí, con cargo al locador, una vez transcurridas al menos veinticuatro (24) horas corridas, contadas a partir de la recepción de la notificación.

Si las reparaciones no fueran urgentes, el locatario debe intimar al locador para que realice las mismas dentro de un plazo que no podrá ser inferior a diez (10) días corridos, contados a partir de la recepción de la intimación, cumplido el cual podrá proceder en la forma indicada en el párrafo precedente.

En todos los casos, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida, aun si el locador se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo.

Frustración del uso o goce de la cosa. (Art. 1.203 CCC)

Si por causas no imputables al locatario, éste se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato, o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes.

Obligaciones del locatario

Prohibición de variar el destino. Art 1205.
El locatario puede usar y gozar de la cosa conforme a derecho y exclusivamente para el destino correspondiente. No puede variarlo aunque ello no cause perjuicio al locador.

Conservar la cosa en buen estado. Destrucción. Art 1206
El locatario debe mantener la cosa y conservarla en el estado en que la recibió. … Responde por cualquier deterioro causado a la cosa, incluso por visitantes ocasionales, pero no por acción del locador o sus dependientes; asimismo responde por la destrucción de la cosa por incendio no originado en caso fortuito.

Pagar el canon convenido. (1208 CCC)

La prestación dineraria a cargo del locatario se integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente por el locatario.
Para su cobro se concede vía ejecutiva.

A falta de convención, el pago debe ser hecho por anticipado: si la cosa es mueble, de contado; y si es inmueble, por período mensual.

Resolución anticipada. (art. 1221)

El locatario podrá, en cualquier momento, resolver la contratación abonando el equivalente al diez por ciento (10%) del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el contrato.